

UMOWA O WYKONANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

Nr umowy: ____/2025

zawarta w dniu _____ w Szczecinie

pomiędzy:

1. ZAMAWIAJĄCYM:

Nazwa: _____

Adres: _____

NIP: _____

REGON: _____

Reprezentowany przez: _____

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. WYKONAWCĄ:

Nazwa/Imię i nazwisko: _____

Adres: _____

NIP: _____

REGON: _____

Reprezentowany przez: _____

zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemu informatycznego „**System Rezerwacji Online dla Restauracji**” (zwanego dalej „Systemem”), zgodnie ze specyfikacją określoną w **Załączniku nr 1** do niniejszej umowy.
2. System obejmuje:
 - a) Stronę internetową dostępną publicznie
 - b) Panel administracyjny do zarządzania rezerwacjami
 - c) System powiadomień push
 - d) Wdrożenie na serwerze produkcyjnym
 - e) Dokumentację techniczną

3. Szczegółowy zakres funkcjonalności określa **Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalna**.

§ 2. TERMIN REALIZACJI

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie _____ tygodni od dnia podpisania umowy i wpłacenia zaliczki, tj. do dnia _____.
2. Termin realizacji może ulec przedłużeniu w przypadku:
- a) Opóźnień w dostarczeniu materiałów przez Zamawiającego
 - b) Zmian w specyfikacji zgłoszonych przez Zamawiającego
 - c) Działania siły wyższej
3. Harmonogram realizacji:

Etap	Opis	Termin
1	Analiza i projekt	_____
2	Implementacja backendu	_____
3	Implementacja frontendu	_____
4	Testy i poprawki	_____
5	Wdrożenie produkcyjne	_____

§ 3. WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości:

_____ **PLN netto**

(słownie: _____)

- VAT 23%: _____ PLN

RAZEM BRUTTO: _____ **PLN**

2. Wynagrodzenie płatne będzie w następujących transzach:

Transza	Kwota netto	Termin płatności
Zaliczka (30%)	_____ PLN	Przed rozpoczęciem prac
II transza (30%)	_____ PLN	Po akceptacji etapu 2
Końcowa (40%)	_____ PLN	Po odbiorze końcowym

3. Płatności będą realizowane na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, przelewem na rachunek bankowy:

Bank: _____

Nr rachunku: _____

4. Termin płatności: **7 dni** od daty otrzymania faktury.
 5. Za opóźnienie w płatności Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe.
-

§ 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonania Systemu zgodnie ze specyfikacją i najlepszymi praktykami programistycznymi.
 2. Informowania Zamawiającego o postępach prac i ewentualnych problemach.
 3. Przeprowadzenia testów funkcjonalnych przed oddaniem Systemu.
 4. Wdrożenia Systemu na serwerze produkcyjnym wskazanym przez Zamawiającego.
 5. Przekazania dokumentacji technicznej i kodu źródłowego.
 6. Przeszkolenia wskazanych osób z obsługi panelu administracyjnego.
 7. Usuwania błędów w ramach gwarancji.
-

§ 5. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Dostarczenia niezbędnych materiałów (logo, zdjęcia, teksty, dane o menu i lokalizacjach) w terminie **7 dni** od podpisania umowy.
 2. Wyznaczenia osoby kontaktowej upoważnionej do podejmowania decyzji projektowych.
 3. Terminowego regulowania płatności.
 4. Współpracy przy testowaniu Systemu i zgłaszania uwag w wyznaczonych terminach.
 5. Zapewnienia dostępu do domeny i/lub hostingu (jeśli dotyczy).
-

§ 6. ODBIÓR PRAC

1. Po zakończeniu każdego etapu Wykonawca przedstawi wyniki prac do akceptacji Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązuje się do zgłoszenia uwag w terminie **5 dni roboczych** od prezentacji etapu.

3. Brak uwag w wyznaczonym terminie oznacza akceptację etapu.
 4. Odbiór końcowy nastąpi po wdrożeniu Systemu na serwerze produkcyjnym i podpisaniu **Protokołu Odbioru** (Załącznik nr 2).
 5. Protokół Odbioru potwierdza:
 - a) Zgodność Systemu ze specyfikacją
 - b) Przekazanie dokumentacji
 - c) Przekazanie dostępów i kodu źródłowego
-

§ 7. GWARANCJA

1. Wykonawca udziela gwarancji na System na okres **6 miesięcy** od daty podpisania Protokołu Odbioru.
 2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do:
 - a) Usuwania błędów w działaniu Systemu
 - b) Aktualizacji bezpieczeństwa
 - c) Wsparcia technicznego (email, telefon)
 3. Czas reakcji na zgłoszenie: **24 godziny** w dni robocze.
 4. Czas usunięcia błędu krytycznego: **48 godzin**.
 5. Gwarancja nie obejmuje:
 - a) Błędów wynikających z modyfikacji dokonanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie
 - b) Problemów wynikających z działania hostingu/serwera
 - c) Nowych funkcjonalności
-

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Po całkowitym uregulowaniu wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego **majątkowe prawa autorskie** do Systemu na następujących polach eksploatacji:
 - a) Utrwalanie i zwielokrotnianie
 - b) Wprowadzanie do pamięci komputera
 - c) Publiczne udostępnianie
 - d) Modyfikowanie i rozwijanie
2. Zamawiający otrzymuje:
 - a) Pełny kod źródłowy Systemu
 - b) Dokumentację techniczną
 - c) Prawo do modyfikacji i rozwoju
3. Wykonawca zachowuje prawo do:

- a) Wykorzystania ogólnych rozwiązań technicznych w innych projektach
 - b) Prezentacji Systemu w portfolio (bez danych wrażliwych Zamawiającego)
-

§ 9. POUFNOŚĆ

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych uzyskanych w związku z realizacją umowy.
 2. Za informacje poufne uznaje się w szczególności:
 - a) Dane klientów Zamawiającego
 - b) Szczegóły techniczne Systemu
 - c) Warunki finansowe umowy
 3. Obowiązek poufności obowiązuje przez okres **3 lat** od zakończenia umowy.
-

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy do wysokości wynagrodzenia określonego w § 3.
 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:
 - a) Utratę danych wynikającą z braku kopii zapasowych po stronie Zamawiającego
 - b) Przerwy w działaniu wynikające z awarii serwera/hostingu
 - c) Szkody pośrednie (utraczone korzyści)
-

§ 11. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem **14-dniowego** okresu wypowiedzenia w formie pisemnej.
 2. W przypadku rozwiązania umowy:
 - a) Zamawiający zapłaci za wykonane i odebrane etapy prac
 - b) Wykonawca przekaże wykonane dotychczas prace
 3. Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w płatności przekraczającego **30 dni**.
 4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku opóźnienia w realizacji przekraczającego **30 dni** (bez uzasadnionej przyczyny).
-

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Spory wynikające z umowy strony będą rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia - sąd właściwy dla siedziby Wykonawcy.
 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 5. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
 - Załącznik nr 1 – Specyfikacja funkcjonalna
 - Załącznik nr 2 – Protokół Odbioru
-

PODPISY

ZAMAWIAJĄCY:

Data: _____

Podpis: _____

Pieczęć:

WYKONAWCA:

Data: _____

Podpis: _____

Pieczęć:

ZAŁĄCZNIK NR 1 – SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA

1. Strona publiczna

1.1 Strona główna

- Hero section z głównym zdjęciem/sliderem
- Sekcja “O nas” (skrót)
- Wyróżnione dania z menu
- Sekcja rezerwacji (CTA)
- Opinie klientów

- Lokalizacje (mapa)

1.2 Menu

- Podział na kategorie (przystawki, dania główne, desery, napoje)
- Zdjęcia dań
- Opisy i ceny
- Oznaczenia (wegetariańskie, wegańskie, bezglutenowe)

1.3 O nas

- Historia restauracji
- Zespół/szef kuchni
- Galeria zdjęć

1.4 Kontakt

- Dane kontaktowe wszystkich lokalizacji
- Mapa Google Maps
- Formularz kontaktowy

1.5 System rezerwacji

- Wybór lokalizacji
 - Wybór daty (kalendarz)
 - Wybór godziny (dostępne sloty)
 - Liczba gości
 - Dane kontaktowe (imię, nazwisko, telefon, email)
 - Uwagi dodatkowe
 - Potwierdzenie rezerwacji
-

2. Panel administracyjny

2.1 Logowanie

- Formularz logowania (email + hasło)
- Zabezpieczenie przed atakami brute-force

2.2 Dashboard

- Podsumowanie rezerwacji (dzisiaj, ten tydzień, ten miesiąc)
- Nadchodzące rezerwacje
- Statystyki (wykres rezerwacji)

2.3 Zarządzanie rezerwacjami

- Lista rezerwacji z filtrowaniem:
 - Po dacie
 - Po lokalizacji
 - Po statusie (oczekująca, potwierdzona, anulowana)
- Szczegóły rezerwacji
- Zmiana statusu
- Edycja rezerwacji
- Usuwanie rezerwacji

2.4 Zarządzanie lokalizacjami

- Lista lokalizacji
- Dodawanie nowej lokalizacji:
 - Nazwa
 - Adres
 - Telefon
 - Email
 - Godziny otwarcia (dla każdego dnia)
- Edycja lokalizacji
- Dezaktywacja lokalizacji

2.5 Zarządzanie stolikami

- Lista stolików per lokalizacja
- Dodawanie stolika:
 - Numer/nazwa stolika
 - Liczba miejsc
 - Lokalizacja
- Edycja i usuwanie

2.6 Zarządzanie menu

- Kategorie dań (CRUD)
- Pozycje menu:
 - Nazwa
 - Opis
 - Cena
 - Kategoria
 - Zdjęcie (upload)
 - Oznaczenia dietetyczne
- Kolejność wyświetlania

2.7 Powiadomienia

- Lista powiadomień w aplikacji

- Oznaczanie jako przeczytane
 - Push notifications:
 - Powiadomienie o nowej rezerwacji
 - Działające nawet przy zamkniętej przeglądarce
 - Instalacja PWA na telefonie
-

3. Wymagania techniczne

3.1 Frontend

- Framework: Angular 18+
- Styling: Tailwind CSS
- Responsywność: Mobile-first
- PWA: Service Worker, manifest.json

3.2 Backend

- Runtime: Node.js
- Framework: Express.js
- Baza danych: MongoDB
- Autentykacja: JWT

3.3 Hosting

- Frontend: Render / Vercel / Netlify
- Backend: Render
- Baza danych: MongoDB Atlas
- SSL: Tak

3.4 Bezpieczeństwo

- HTTPS
 - Rate limiting
 - Walidacja danych
 - Hashowanie haseł (bcrypt)
 - Ochrona przed XSS/CSRF
-

ZAŁĄCZNIK NR 2 – PROTOKÓŁ ODBIORU

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

Nr protokołu: /2025

Data: _____

Miejsce: Szczecin

1. STRONY

Zamawiający: _____

Wykonawca: _____

2. PRZEDMIOT ODBIORU

System Rezerwacji Online dla Restauracji wykonany na podstawie umowy nr _____ z dnia _____.

3. ZAKRES ODBIORU

Lp.	Element	Zgodność	Uwagi
1	Strona publiczna	☐ TAK ☐ NIE	
2	System rezerwacji	☐ TAK ☐ NIE	
3	Panel administracyjny	☐ TAK ☐ NIE	
4	Push notifications	☐ TAK ☐ NIE	
5	PWA	☐ TAK ☐ NIE	
6	Wdrożenie produkcyjne	☐ TAK ☐ NIE	
7	Dokumentacja	☐ TAK ☐ NIE	
8	Kod źródłowy	☐ TAK ☐ NIE	

4. PRZEKAZANE MATERIAŁY

- ☐ Kod źródłowy (repozytorium Git)
 - ☐ Dokumentacja techniczna
 - ☐ Dane dostępowe do panelu admina
 - ☐ Dane dostępowe do hostingu
 - ☐ Dane dostępowe do bazy danych
 - ☐ Instrukcja obsługi
-

5. OŚWIADCZENIE

Zamawiający potwierdza, że System został wykonany zgodnie z umową i specyfikacją funkcjonalną.

[] **ODBIÓR BEZ ZASTRZEŻEŃ**

[] **ODBIÓR Z ZASTRZEŻENIAMI** (wymienić poniżej):

6. PODPISY

ZAMAWIAJĄCY:

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____

WYKONAWCA:

Imię i nazwisko: _____

Podpis: _____

Data: _____